

# 臺北市文山區明道國民小學學生家長會組織章程

110學年第1學期第一次會員大會通過〈110/9/24

## 第一章 總則

### 〈設立依據〉

第一條 本章程依據臺北市中小學校學生家長會設置自治條例及臺北市中小學校學生家長會設置及運作監督暫行要點規定訂定之。

### 〈訂立宗旨、明稱〉

第二條 臺北市明道國民小學〈以下簡稱本校〉為維護家長教育參與權之行使，保障學生學習與受教育權益，增進家庭、學校與社區之聯繫與合作，共謀良好教育之發展，特設學生家長會，定名為「臺北市文山區明道國民小學學生家長會」。

### 〈家長會會址、組成人員〉

第三條 家長會會址設於本校內，由在學學生家長組成之。

前項所稱家長為學生之法定代理人。

學校應於每學年開學後十四天內，將學生家長之姓名電話送家長會，以利連繫會務。

## 第二章 會員權利及義務

### 〈會員之權利〉

第四條 家長會會員之權利如下：

- 一、班級家長會出席權、發言權、提案權、表決權。
- 二、班級家長代表選舉權、罷免權及被選舉權。
- 三、參與家長會所舉辦之活動。
- 四、分享家長會所提供之活動。

### 〈會員之義務〉

第五條 家長會會員之義務如下：

- 一、繳納會費。
- 二、遵守家長會章程、相關規章及各項決議。
- 三、宣揚家長會宗旨，推行會務。

## 第三章 組織及任務

### 〈家長會之組織〉

第六條 家長會設班級學生家長會、家長委員會、會員代表大會。會員代表大會為家長會最高決策組織。會員代表大會閉會期間，由家長委員會代行職權。

家長會依實際運作需要，得設立常務委員會。

### 〈班級家長會〉

第七條 班級家長會任務如下：

- 一、參與學校班級教育事務，並提供改進建議事項。
- 二、提案並執行會員代表大會及家長委員會之決議事項。
- 三、每班推選班級代表二人，出席會員代表大會，其推選得以通訊方式行之。通訊選舉辦法另訂之。
- 四、其他有關事項。

前項第三款之班級代表，任期一學年，連選得連任。

### 〈會員代表大會〉

第八條 會員代表大會任務如下：

- 一、研討參與學校推展教育及提供改進建議事項。
- 二、審議家長會組織章程。
- 三、審議會務計畫，收支預、決算案。
- 四、選舉及罷免家長委員會委員、會長、副會長。
- 五、選派代表參與學校各種依法令必須參與之委員會會議及執行教育法令明定家長會之職權。

### 〈家長委員會〉

**第九條 家長委員會任務如下：**

- 一、參與學校教育發展及提供改進建議事項。
- 二、推動家長會會務及會員代表大會交辦事項。
- 三、審議會員及會員代表之大會提案。
- 四、依會務發展之需要，得設若干工作小組。
- 五、研擬會務計畫及收支預算案，報告會務及收支事項。
- 六、協助學校處理重大偶發事件及學校、教師、學生、家長間之爭議。
- 七、協助辦理親職教育及親師活動，促進家長之成長及親師合作關係。
- 八、選舉及罷免常務委員及遴聘顧問。
- 九、執行家長會組織章程所規定之事項。

**〈常務委員會〉**

**第十條 常務委員會任務如下：**

- 一、參與學校教育發展及提供建議改進事項。
- 二、執行家長委員會經常性會務及交辦事項。
- 三、協助學校處理重大偶發事件及學校、教師、學生、家長間之爭議。
- 四、協助辦理親職教育及親師活動，促進家長之成長及親師合作關係。
- 五、執行家長會組織章程所規定之事項。

**第四章 職權、任期、選任及解任**

**〈家長委員會、後補委員〉**

**第十一條 家長委員會置委員一十七人，由會員代表大會就會員代表中選舉組成之。**

學校有特殊教育學生者，於前項委員總額內至少一人應為特殊教育學生家長；學校附設幼稚園者，至少應有幼教班班級代表一人為委員；每校原住民學生超過五人者，由原住民家長互推一人列席。

家長會委員，任期一年，連選得連任。

會員代表大會於每學年召開時，得依優先順序增置家長委員總數三分之一為候補委員，家長委員出缺時，依次遞補至原任期屆滿為止。

**〈常務委員會〉**

**第十二條 家長委員會組成後，得由委員互選九人為常務委員，組成常務委員會，負責執行家長委員會經常性會務，會長及副會長應為當然常務委員。**

設常務委員會時，開會時由會長擔任主席，可否同數時取決於會長。

**〈會長、副會長、榮譽會長〉**

**第十三條 家長會置會長一人，副會長三人，由會員代表大會就家長委員選舉之。**

會長、副會長任期一年，以連任一次為限。於本章程公布前之任期應合併計算。

卸任會長卸任後即為本會榮譽會長。

會長、副會長、家長委員會委員、常務委員及班級代表任期一年，任期自當年十月十五日至翌年十月十四日止。下屆會長、副會長、家長委員會委員、常務委員及班級代表屆時未如期改選產生時，由當屆會長及上開人員繼續執行其任務。但以三十日為限。

原任及新任會長之移交，應由校長監交。

榮譽會長得應邀列席各種家長會會議，家長會長期寄贈校刊，以示尊崇。

**第五章 會議**

**〈班級家長會之召開〉**

**第十四條 每學年第一次班級家長會，由班級導師協助於開學後二十一日內召開，召開時由出席家長公推一人擔任主席，並推選出班級家長代表。**

各班級導師應列席班級家長會就班級事務與家長溝通。

**〈會員代表大會之召開〉**

**第十五條 會員代表大會每一學年至少召開一次，由原任會長於第一學期開始後三十五日內召開主持之。經家長委員會之決議或會員代表五分之一請求，原任會長應召集臨時會議，並擔任主席。會長因故不能召集或不召集時，其他家長委員得以三分之一以上連署召開**

之，由家長委員互推一人擔任主席。

〈出席及決議人數〉

第十六條 召開會員代表大會須有應出席人員三分之一以上之出席，家長委員會須有應出席人員過半數之出席，始得開會；並經出席人員過半數之通過，始得決議；出席人數不足得改開座談會，並以出席人數過半數之同意為假決議。假決議應明確訂定下次會議時間、相關議程，並通知各會員代表及公布於家長會辦公室、家長會網站。

下次會員代表大會對於假決議，如仍有全部家長代表總數三分之一以上代表出席並經出席代表過半數之同意，視同有效之決議。

〈會議出席之代理、選舉權及表決權之限制〉

第十七條 召開會員代表大會或家長委員會、常務委員會，因故不能出席時，除夫妻或法定監護人相互代理外，如委託他人代行其權利者，須以書面委託其他會員代表或委員代行其權利，每一人以接受一人之委託為限。

同一人或夫妻、法定監護人當選不同班級學生家長代表時，其選舉權及表決權以一人計算。

〈利益迴避〉

第十八條 會長、副會長、家長委員會委員、常務委員、家長代表對於會議之事項，有自身利害關係致有害於學校、家長會利益之虞時，不得加入討論與表決，並不得代理他人行使表決權。但主席或其他與會人員得視實際需要，就會議事項請求說明之。

〈家長委員會之召開〉

第十九條 家長委員會每學期開會至少二次，應於會長當選後三十日內召開第一次會議，必要時得召開臨時會議，由會長召集並擔任主席。會長因故不能召集或不召集時，其他家長委員得以三分之一以上連署召開之，由家長委員互推一人擔任主席。

〈學校人員之列席〉

第二十條 會員代表大會及家長委員會開會時，校長、處室主任及教師受邀應列席。

〈與會人員出席義務〉

第二十一條 會長、副會長無故不親自出席應出席會議達二次以上者，視同辭職，並經家長委員會委員二分之一以上出席，出席人數二分之一以上同意後生效，由家長會以書面文件經家長委員會委員三人以上署名通知之，於通知同時另報請教育局備查。

常務委員、家長委員無故不出席應出席會議達二次以上者，視同辭職，由家長會通知之。

前項二項應出席會議，係指會員代表大會、家長委員會及常務委員會會議。

第一項及第二項所稱無故不出席會議，係指經合法通知而未依規定程序於會前向會員代表大會、家長委員會、常務委員會辦理請假手續者。但其於會議當天因突發事故致未請假，於會議後三日內提出不克出席之正當理由證明者，不在此限。

〈會長出缺之代理及補選〉

第二十二條 會長因其子女於學期中轉學、休學、輟學等因素離校或因故請辭，自其子女離校日或辭職生效日起，若所賸任期不足二個月者，其代理人選由副會長互推一人代理之。若所賸會期超過二個月者，應於其子女離校日或辭職生效日起十五日內，其他家長委員得以三分之一以上連署，推選一人為召集人召開臨時會員代表大會，並由家長委員互推一人擔任主席補選之，其任期以補足至原任期屆滿為止。改選、補選之會長，應報經教育局核備後，始得行使職權。

〈會長、副會長、常務委員、家長委員之請辭〉

第二十三條 會長之請辭，應向家長委員會提出請辭同意書，並經家長委員會委員二分之一以上出席，出席人數二分之一以上同意生效後，家長會應於十五日內檢送請辭同意書及切結書報請教育局備查。

副會長及常務委員之辭職，應向會長提出請辭同意書，並經全體家長委員會委員三分之一以上同意始可辭職，其職位出缺時，不另行補選。

家長委員會委員之請辭應向會長提出請辭同意書，並經全體家長委員會委員三分之一以上同意，始可辭職，並於辭職生效日起十日內，依候補委員順序遞補至原任期屆滿為止。

#### 〈會長、副會長之罷免〉

第二十四條 會長、副會長之罷免案，經會員代表大會總額五分之一以上會員代表連署或提議時，應即通知家長會及學校，並以通知時間明定召開之順序，由連署或提議之會員代表召開臨時會員代表大會，並由家長委員互推一人擔任主席，依本自治條例第十四條規定程序決議後，會員代表大會應為罷免案成立之通知，並自教育局核准日起二十日內，應召開會員代表大會臨時會議，由家長委員互推一名擔任主席，補選會長，其任期均以補足至原任期屆滿為止，副會長不另行補選。

會員代表大會補選會長應於當選後十日內報送教育局核備後，始得就任。

經罷免之會長、副會長，於下屆不得被推選為會長、副會長。

#### 〈家長代表大會主席〉

第二十五條 家長會當屆第一次會員代表大會由原任會長召集，並擔任主席；會中推選下列參與各款學校會議之代表時，應由原任會長與新任會長共同主持會議：

- 一、學校教師評審委員會代表。
- 二、學校課程發展委員會代表。
- 三、學生申訴評議委員會代表。
- 四、校務會議代表。
- 五、其他依本自治條例第八條第五款之規定選派代表。

前項各類代表應依代表類別出席或列席會議，並應有候補代表。

### 第六章 經費及會計

#### 〈會費之收取〉

第二十六條 家長會得以學生家長為單位，每學期收繳一次會費。但低收入戶者免繳。

前項收繳金額，由教育局定之。

家長會費得委託學校代收，學校代收後交家長會管理。

#### 〈出納、會計人員之設置〉

第二十七條 家長會應置出納、會計人員，辦理財務會計等事項；非經會員代表大會決議，不得對外募捐。

前項募捐，應採自由捐獻，不得強迫。

#### 〈家長會經費管理〉

第二十八條 家長會經費，應在本市公民營金融機構設立家長會專戶存儲，其收支應編列財務報告表於家長委員會及會員代表大會報告，並於會長改選後七日內辦理移交。

前項會費收支及憑證，教育局必要時得隨時抽查。

第二十八之一條 本會解散後，剩餘財產歸屬所在地之地方自治團體或主管機關指定之機關團體所有。

### 第7章 附 則

#### 〈秘書、會計之聘任〉

第二十九條 家長會為辦理日常業務，得置秘書若干名，由會長提名經家長委員會通過後聘任之。

#### 〈教育局之獎勵及監督家長會經費管理〉

第三十條 教育局對學校家長會應積極輔導，對推動家長會會務績效卓著者，由教育局公開表揚或獎勵之。

家長會違反教育法令規定時，得視其情節輕重，予以糾正或令其改組之。

#### 〈相關資料報局核備〉

第三十一條 家長會於每屆會員代表大會開會後三十日內，應檢送下列文件一式二份報請教育局核備：

- 一、組織章程。
- 二、家長會選舉罷免辦法。
- 三、財務處理辦法。
- 四、志工組織運作辦法。

五、家長會議事規則。

六、會員代表大會會議紀錄。

七、會務人員名冊。

八、上屆家長會移交清冊〈含財產清冊〉。

前項會務人員名冊應包括會長、副會長、家長委員會委員、常務委員、選監人員名冊、班級代表名冊及候補委員名冊。

不符合第一項規定，依情形可以補正者，應於通知限期內補正，逾期未補正者，駁回其申請。

家長會依第一項規定報經教育局核備後，家長會始得發給家長會副會長、常務委員及委員當選證書及工作人員聘書，學校始得發給家長會長當選證書。

〈證書頒發〉

第三十二條 家長會會務人員聘書及當選證書以下列方式頒發：

一、家長會各委員當選證書及工作人員之聘書，由家長會發給。

二、家長會長當選證書，由學校發給。

〈實施及修正〉

第三十三條 本章程經會員代表大會審議通過後實施，修正時亦同。

第三十四條 本章程未規定事項，悉依有關法令規定辦理。